平南县大安镇同德村“7•30”安装广告 人员高处坠落死亡事故调查报告

2018-12-04 16:23 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

2018年7月30日11时50分许，平南县大安镇同德村，发生一起工人在安装外墙广告过程中高处坠落事故，事故造成1人死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，经平南县人民政府关于同意由县安全生产监督管理局对2018年在平南县辖区内发生一般等级的生产安全事故调查的批复（平政行〔2018〕8号）文件的要求，县安监局牵头成立由县安监局、县公安局、县纪委监委、县总工会、县住建局、县工商局和大安镇人民政府等相关单位组成平南县大安镇同德村“7·30”安装广告人员高处坠落死亡事故调查组。

事故调查组按照依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则和“四不放过”要求，认真开展了事故调查工作，通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理意见和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、发生事故有关单位概况

（一）工程发包单位。

广西万华资产管理有限公司，成立于2011年4月2日，公司法定代表人：谢*，公司类型为有限责任公司，注册资本2000万元，位于南宁市良庆区银海大道234-1号荣旺商城1号楼商场1，该公司持有南宁市行政审批局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91450100571820045D，营业期限：2011年4月2日至2031年4月2日，经营范围：受托资产管理，对不良资产的收购、处置；对建筑业、农业、林业、市政工程、环保业、通讯业、教育业、文化产业的投资；房屋租赁；房地产中介服务、房地产经济服务、房地产居间代理服务；商务信息咨询；市场营销策划等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年7月1日，广西万华资产管理有限公司与平南县粤东老街投资发展有限公司签订了《广西贵港市平南大安精通悦府商品房的策划销售代理合同书》（合同编号：JT-2018-7-1），负责对广西贵港市平南大安精通悦府商品房的策划销售。广西万华资产管理有限公司在与平南县粤东老街投资发展有限公司签订《广西贵港市平南大安精通悦府策划销售代理合同书》后，于2018年7月16日，在平南县大安镇设立了驻大安办事处，现有员工8人，其中管理人员4人，负责该项目的策划销售和广告宣传等工作，负责人为李**。

（二）工程施工单位。

平南县大安镇朴美广告设计部，成立于2017年1月12日，是一家个体工商户，经营者为赵*（男，34岁，汉族，
广西平南县镇隆镇），经营场所：平南县大安镇永发路，持有平南县工商行政管理局核发的《营业执照》，注
92450821MA5KXNJP2D 1-1，经营范围：广告设计制作、招牌设计制作及安装服务。（依法须经批准的项目，
部门批准后方可开展经营活动）。

2018年7月26日，广西万华资产管理有限公司策划师任*，将《大安精通悦府户外墙体广告合同》通过微信转发
县大安镇朴美广告设计部经营者赵*；2018年7月27日，广西万华资产管理有限公司销售部经理吴**与赵*通过
议《大安精通悦府户外墙体广告合同》有关事项，经双方多次修改合同，决定由平南县大安镇朴美广告设计部
安精通悦府户外墙体广告共17个点的制作和安装，广告喷绘布面积共1013.5平方，每平方15元，共计人民币1
元，工期为2018年7月29日至2018年8月2日，双方未签订合同。

据查，平南县大安镇朴美广告设计部，是一个不具备安全生产条件的单位，该单位在组织高处作业活动中，
立、健全安全生产责任制，没有制定安全生产规章制度和操作规程，没有对施工人员进行安全教育和培训，临
的工人叶**、谢**均没有取得高处作业操作资格证，未配备专职或兼职安全管理人员。

二、事故发生经过、事故应急救援及善后处理情况

2018年7月30日，平南县大安镇朴美广告设计部雇请的工人叶**和谢**两人一起，在平南县大安镇同德村会龙屯
酒店”对面的李**住宅楼，对大安精通悦府的户外墙体广告（大安同德路口点，广告面积80㎡，规格8米x10米
安装。上午9时30分许，叶**和谢**来到李**住宅的5楼，将用于承重的工作绳和作业时用于移动的移动绳固定
的楼梯上，叶**将自己身上的安全设备系在工作绳上后，谢**便把工作绳与移动绳放出到楼外。叶**则翻出楼
栏，坐在工作绳上的安全座板上，将身上的安全带固定在工作绳上，开始沿着外墙从上往下进行墙外广告的
业。上午10时30分左右，当叶**将广告安装到左下方处时，突然从楼外距离地面约12米的高处跌落到地面，
状，马上跑下楼查看叶**的情况，谢**跑到叶**身边，轻轻摇晃同时叫唤叶**，但是叶**没有反应，只听到有
喘气声。

事故发生后，谢**在10时36分拨打了“120”求救和“110”报警电话，拨通“120”求救电话后10分钟，平南县第二人
的医护人员和大安派出所的民警先后赶到了事发现场，医护人员立即对伤者叶**进行抢救，经医护人员对叶**
10分钟抢救，但因伤势过重，抢救无效死亡。

广西平南县第二人民医院相关材料证明：2018年7月30日10时37分，接到求救电话称，在大安镇会龙屯一住宅
人安装广告高坠落事故。广西平南县第二人民医院派员于2018年7月30日10时45分赶到事发现场，立即对伤者
救。经诊断，伤者已无心跳呼吸，口唇紫绀，双侧瞳孔散大固定，立即对其进行胸外按压等措施，抢救至10时
跳呼吸无恢复，心电图呈一直线，临床死亡。死亡诊断为：1、特重型颅脑外伤；2、颈髓高位损失；3、中枢
循环衰竭。

县安监局在事故发生当天15时01分接到大安镇人民政府事故报告后，立即组织执法人员赶往事故现场，会同大
民政府和公安机关开展事故调查工作。

经平南县大安镇朴美广告设计部投资人赵*与叶**亲属协商，最终确定了事故善后处理的具体事项，于2018年8
签订了赔偿协议，由平南县大安镇朴美广告设计部赔偿死者家属人民币70万元，赔偿款已于2018年8月5日全
位，善后工作也已处理完毕。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）伤亡人员情况："7·30"事故造成一人死亡。死者：叶**，男，汉族，1970年1月，住址：广西平南县大安镇
南县大安镇朴美广告设计部未与叶**签订有劳动合同。

（二）经济损失

事故造成直接经济损失：80万元。

四、事故发生原因及性质

（一）事故原因

事故调查组经对事故现场勘查，对有关人员调查取证和综合研究分析，认定了事故发生的直接原因和间接原因。

1、直接原因：

安装工人叶**安全意识淡薄，未取得高处作业操作证，违规使用座板式单人吊具进行高处作业。在悬吊作业过程
工作绳与座板连接的保险销脱落，导致座板坠落造成叶**也随之坠落。

2、间接原因：

（1）平南县大安镇朴美广告设计部，在不具备安全生产条件的情况下承包大安精通悦府户外墙体广告的工程
立安全生产责任制，无安全管理制度和操作规程，安全管理缺失，对临时雇请作业人员未进行安全教育和培训
作业前未编制具体的施工方案，违规使用座板式单人吊具，没有针对危险作业开展安全技术交底，违规组织无证
种作业证的劳务人员进行施工（作业人员叶**和谢**均未取得高处作业证），安全生产投入不足，未向作业人员
高处作业的安全绳，未按国家有关规定配备专职或兼职安全生产管理人员，高处悬吊作业过程中，没有安排专人
场监管。

（2）广西万华资产管理有限公司，在将大安精通悦府户外墙体广告工程发包给平南县大安镇朴美广告设计部时
有审查该承包单位是否具备相应的安全生产条件，也没有对作业人员的安全资质提出要求，将工程项目发包给不
安全生产条件的单位，未按规定与承包单位签订专门的安全生产管理协议，现场作业环节的监管工作不到位。在
单位从事危险作业过程中，广西万华资产管理有限公司未安排专人进行现场安全管理，以确保操作规程和安全措
落实，属于"以包代管"。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故是一起工程发包单位违规发包工程，施工单位违规承包工程，施工人员无证上岗，
作而造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）平南县大安镇朴美广告设计部，在不具备安全生产条件的情况下承包大安精通悦府户外墙体广告的工程
立安全生产责任制，无安全管理制度和操作规程，安全管理缺失，对临时雇请作业人员未进行安全教育和培训
作业前未编制具体的施工方案，违规使用座板式单人吊具，没有针对危险作业开展安全技术交底，违规组织无
种作业证的劳务人员进行施工（作业人员叶**和谢**均未取得高处作业证），安全生产投入不足，未向作业人
高处作业的安全绳，未按国家有关规定配备专职或兼职安全生产管理人员，高处悬吊作业过程中，没有安排专
场监管。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（三）、（四）、（
（六）项，第二十条、第二十一条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，和《座板式单人吊具悬吊作业安
规范》(GB23525-2009)的相关要求，对"7.30"事故的发生负主要责任。建议由平南县安全生产监督管理局依法
平南县大安镇朴美广告设计部投资人赵*予以行政处罚。

（二）广西万华资产管理有限公司，在将大安精通悦府户外墙体广告工程发包给平南县大安镇朴美广告设计部
有审查该承包单位是否具备相应的安全生产条件，也没有对作业人员的安全资质提出要求，将工程项目发包给
安全生产条件的单位，未按规定与承包单位签订专门的安全生产管理协议，现场作业环节的监管工作不到位。
单位从事危险作业过程中，广西万华资产管理有限公司未安排专人进行现场安全管理，以确保操作规程和安全
落实，属于"以包代管"。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》四十六条的规定，对事故的发生负有
任。建议由平南县安全生产监督管理局依法依规对广西万华资产管理有限公司予以行政处罚。

（三）安装工人叶**，安全意识淡薄，未取得高处作业操作证，对事故负有过错责任。鉴于叶**在事故中已死
议不再追究其责任。

六、防范和整改措施

（一）平南县大安镇朴美广告设计部，需具备安全生产条件和取得相关资质方可承包工程，在施工过程中，要
全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，配备专职或兼职安全生产管理人员，雇请的特种作业
须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，要加强对从业人
全教育和培训工作，保证从业人员具备必要安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，加强
场监管，杜绝生产安全事故发生。

（二）广西万华资产管理有限公司要加强对发包工程管理工作，严禁将工程发包给不具备安全生产条件或相应
单位或个人承包，企业对发包的建设工程要与施工单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责
专人到施工现场做好安全管理工作，防止事故发生。

（三）施工人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理；高处作业人员，必须
家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得高处操作证书，方可上岗位作业。

政府网站找错

主办单位：平南县人民政府

桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001